ARBITRAGEM DE ACORDO COM O REGULAMENTO DE ARBITRAGEM DA CÂMARA DE ARBITRAGEM DO ATLÂNTICO

ARBITRAGEM CAA Nº 18/2024

GARÇAS AMBIENTAL SANEAMENTO S.A.

REQUERENTE

– VS. –

SANEJA — COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO JACARANDÁ

REQUERIDO

ORDEM PROCESSUAL 03

26 DE OUTUBRO DE 20226

PERANTE O TRIBUNAL ARBITRAL

OTÁVIO BITTENCOURT SALES

RICARDO NOGUEIRA FURTADO

HELENA VASCONCELLOS PRADO (PRESIDENTE)

Encaminhamentos da Audiência 1 da Arbitragem CAA nº 18/2024

Requerente: Garças Ambiental Saneamento S.A.

Requerida: SANEJA — Companhia de Saneamento do Estado do Jacarandá

Contrato de Concessão Administrativa nº 037/2014

Costa do Jacarandá (JA), 26 de outubro de 2026.

O Tribunal Arbitral, considerando:

a) que a minuta de decisão fundamentada sobre as teses jurídicas e a organização da prova foi disponibilizada em 24/10/2026, quando sua circulação estava prevista para 23/10/2026;

b) a proposta de abertura de oportunidade facultativa de manifestação complementar escrita, destinada a mitigar os possíveis efeitos da redução do período de análise e preparação;

c) a concordância expressa de ambas as partes com a proposta;

d) a apresentação, pela Requerida, de manifestação escrita sobre a minuta antes da Audiência 2 e a necessidade de definir seu tratamento processual, assegurada igual oportunidade à Requerente; e

e) a necessidade de esclarecer a relação entre a previsão geral do item 1.2 da OP nº 1 e o rito específico da Audiência 2, disciplinado nos itens 4.1 e 5.1 da mesma Ordem, bem como as condições para apresentação de manifestações escritas nas demais etapas do procedimento;

determina:

1. Manutenção da audiência e dos prazos

1.1. Permanecem mantidas a Audiência 2 em **27/10/2026**, com a programação e os tempos de manifestação previstos, a entrega dos quesitos em **30/10/2026** e os demais marcos do cronograma, ressalvado exclusivamente o momento de conclusão dos pontos sujeitos à complementação prevista nesta Ordem Processual.

2. Manifestação complementar escrita facultativa

2.1. Cada parte poderá, caso considere necessário, complementar por escrito suas manifestações orais da Audiência 2 até **28/10/2026, às 23h59min, horário oficial de Brasília**.

2.2. A complementação é facultativa, cabendo a cada parte decidir se utilizará essa oportunidade, independentemente da opção da contraparte. A concordância com a medida não implica obrigação de apresentar manifestação escrita.

2.3. Ao término de sua manifestação oral na Audiência 2, cada parte deverá informar se pretende apresentar complementação escrita e, em caso positivo, indicar os pontos que serão abordados. Essa indicação será registrada em ata.

2.4. As complementações deverão se limitar às questões tratadas na minuta e discutidas na audiência, observados os pontos indicados pela respectiva parte, sem apresentação de novos pedidos.

3. Manifestações escritas e aplicação do rito processual

3.1. A previsão geral do item 1.2 da OP nº 1 deverá ser interpretada em conjunto com as disposições específicas de cada fase e com o cronograma processual. Essa previsão não autoriza, por si só, a apresentação de peças escritas em etapas nas quais não haja determinação expressa para sua entrega.

3.2. Na Audiência 2, as manifestações das partes sobre a minuta de decisão serão realizadas oralmente, conforme os itens 4.1 e 5.1, alínea "b", da OP nº 1. A única oportunidade adicional de manifestação escrita será a complementação facultativa disciplinada nesta Ordem Processual, observados seu prazo, objeto e condições.

3.3. Considerando a dúvida interpretativa decorrente da redação original do item 1.2, **a peça já encaminhada pela Requerida será excepcionalmente recebida como subsídio à sua manifestação oral, assegurada igual faculdade à Requerente.** Esse tratamento não substitui a intervenção oral, não amplia os tempos previstos e não autoriza novas rodadas escritas.

3.4. A partir da comunicação desta Ordem Processual, a apresentação de manifestações escritas fora das etapas expressamente previstas dependerá de prévia autorização do Tribunal. A parte interessada deverá formular requerimento que indique o objeto e a justificativa da manifestação pretendida, sem antecipar, no próprio requerimento, a exposição de mérito que pretende apresentar.

3.5. O recebimento administrativo ou a inserção de documento na pasta compartilhada não implica sua admissão processual. Peças apresentadas sem previsão no rito ou autorização prévia serão submetidas ao Tribunal para decisão sobre sua admissibilidade e não criarão automaticamente prazo de resposta, nova rodada processual ou alteração do cronograma

4. Encaminhamentos e deliberações do Tribunal

4.1. Na Audiência 2, o Tribunal apresentará seus encaminhamentos, inclusive quanto à organização da prova técnica, para orientar a preparação dos quesitos pelas partes.

4.2. Os encaminhamentos relativos aos pontos indicados para complementação escrita terão caráter preliminar e permanecerão pendentes de conclusão até a análise das manifestações. Essa reserva não impede a deliberação sobre os demais pontos.

4.3. Após a análise das complementações, o Tribunal comunicará às partes, em **29/10/2026**, a confirmação ou os ajustes dos encaminhamentos relativos aos pontos abrangidos.

5. Comunicação e protocolo

5.1. As manifestações complementares observarão as regras de comunicação e protocolo vigentes, incluindo o envio aos destinatários cadastrados e a inserção dos documentos e dos respectivos arquivos editáveis, quando cabíveis, na pasta compartilhada do procedimento, ambos até o prazo estabelecido no item 2.1.

6. Disposições finais

6.1. Esta Ordem Processual formaliza o ajuste aprovado por ambas as partes e altera as disposições anteriores exclusivamente quanto à oportunidade de complementação escrita e ao momento de conclusão dos pontos por ela abrangidos.

6.2. Permanecem aplicáveis as demais disposições do Termo de Arbitragem e das Ordens Processuais nº 1 e nº 2.

6.3. A Secretaria-Geral comunicará esta Ordem Processual às partes e providenciará sua juntada aos autos.

Helena Vasconcellos Prado — Presidente

Otávio Bittencourt Sales — Coárbitro

Ricardo Nogueira Furtado — Coárbitro

Andressa Ka Yan Ng — Secretária-Geral da CAA